

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실제적 정당성>

[기출][1][2025-1-2]우선재고용의무 위반 시 손해배상의무의 발생 시점 및 배상액 산정 방식(중간수입공제)

《【문제1】 A호텔은 상시 근로자 100명을 사용하여 호텔업을 운영하는 회사이고, 甲과 乙은 A호텔의 일식당에서 조리사로 근무하던 근로자이다(甲의 입사일 : 2018. 3. 1, 乙의 입사일 : 2013. 3. 1.). A호텔은 2020년부터 코로나 사태로 심각한 경영난을 겪게 되자, 경영상 이유에 의한 해고를 실시하기로 결정하고, 근로기준법 소정의 요건을 갖추어 2020. 8. 31. 甲과 乙을 포함한 20명의 근로자를 경영상 이유로 해고하였다. 이렇게 해고된 근로자 중에 甲과 乙을 포함하여 3명이 A호텔 일식당에서 조리사로 근무하던 사람이었다. 위 해고 당시 甲은 A호텔로부터 월 500만원의 임금을 받고 있었다. 甲은 위 해고 이후 연락처를 변경한 사실이 없다. 甲은 위 해고 이후 실직 상태에서 구직을 위해 노력하다가 2023. 6. 1. 월 400만원의 임금을 받는 조건으로 B호텔에서 조리사로 채용되었다.

A호텔은 2022년 하반기부터 경영상황이 개선되자 2023. 3. 1. 乙을 일식당의 조리사로 다시 채용하였고, 2023. 8. 1. 2명을 일식당의 조리사로 신규 채용하였다. 그런데 A호텔은 일식당 조리사의 채용을 진행하면서 甲에게는 채용절차의 진행 사실을 고지하지 않았다. 甲은 2024. 10. 경 뒤늦게 A호텔이 3명의 일식당 조리사를 채용한 사실을 알게 되었고, 이에 A호텔에 'B호텔을 그만두고 A호텔 일식당으로 복귀하고 싶다'는 의사를 표시했으나, A호텔은 이미 위 경영상 이유에 의한 해고일로부터 3년이 경과하였다는 이유로 甲의 요청을 거부하였다. 이에 甲은 '자신이 A호텔의 근로자의 지위에 있다'고 주장하는 한편, 'A호텔은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500만원의 비율로 산정한 임금 상당액의 손해배상 의무가 있다'고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 'A호텔이 2023. 3. 1. 부터 甲이 A호텔에 복직할 때까지 매월 500만원 비율로 산정한 손해배상의무가 있다'는 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (30점)

<문제1의 물음2> 우선재고용의무 위반 시 손해배상의무의 발생 시점 및 배상액 산정 방식(중간수입공제)

I. 문제의 제기

- 사안에서 A호텔이 경영상 이유로 甲을 해고한 후 경영상태가 개선되어 일식당 조리사를 재채용하였음에도 우선재고용 절차를 거치지 않아 甲이 복직을 요구한 상황이다. 쟁점으로 <경영상 이유에 의한 해고 후 사용자의 우선재고용의무 위반이 인정되는 경우 甲이 주장하는 임금 상당액의 손해배상청구가 가능한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A호텔의 우선재고용의무 위반에 따른 甲의 손해배상청구권 인정 여부와 관련하여 甲의 주장이 타당한지 논한다.

II. 경영상 해고와 재고용 의무의 법적 성격

1. 재고용 의무의 법적 근거

- "근로기준법 제25조 제1항"은 사용자가 경영상 이유로 근로자를 해고한 후 3년 이내에 해고 당시 담당했던 업무와 같은 업무를 할 필요가 있을 때, 해고된 근로자를 우선적으로 재고용해야 하는 의무를 규정하고 있다.

2. 재고용 의무 위반의 효과 (판례 법리)

- "대법원 판례"는 "근로기준법 제25조 제1항"의 재고용 의무를 강행규정으로 보며, 사용자가 이를 위반할 경우 해고된 근로자에게 손해배상 책임을 진다고 판시하고 있다. 이는 사용자의 채용 재량권을 제한하는 의무를 위반했기 때문에 발생하는 법적 책임이다. 이때 손해배상의 범위는, 사용자가 의무를 이행하여 근로자를 고용했다면 근로자가 얻을 수 있었던 임금 상당액으로 산정하는 것이 일반적이다.

3. 손해배상 의무의 발생 시점

- 손해배상 의무는 사용자가 재고용 의무를 이행해야 할 시점이 도래했음에도 불구하고 이를 위반한 때에 발생한다. 따라서 손해배상액은 사용자가 재고용 의무를 이행했어야 할 시점부터 산정되어야 한다.

III. 甲의 손해배상 주장 검토

1. 손해배상 의무의 발생 시점

- A호텔은 2023. 3. 1. 乙을, 2023. 8. 1. 2명의 조리사를 재채용 또는 신규 채용하였다. 이는 "근로기준법 제25조 제1항"이 규정한 3년 이내 (2020. 8. 31. ~ 2023. 8. 30.)에 해고 당시와 같은 업무를 할 필요가 발생했음을 의미한다. 따라서 A호텔은 이 시점에 甲에게 우선적으로 재고용 기회를 주어야 할 의무가 있었음에도 이를 위반하였다. 2023. 3. 1.은 乙이 재채용된 시점으로, A호텔에 甲을 재고용해야 할 의무가 발생한 첫 번째 시점이다. 2023. 8. 1.은 2명의 신규 조리사가 채용된 시점으로, A호텔의 재고용 의무 위반이 지속되었음을 보여준다.

2. 손해배상액 산정 기준

- 甲은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500만원의 비율로 산정한 임금 상당액을 손해배상액으로 주장하고 있다.

(1) 임금 기준

- 甲의 주장대로 손해배상액은 해고 당시 임금인 월 500만원을 기준으로 산정될 수 있다. 이는 재고용되었을 경우 받았을 것으로 예상되는 임금 상당액이므로, 합리적인 기준이다.

(2) 손해배상 기간

- 甲은 2023. 3. 1.부터 복직할 때까지를 손해배상 기간으로 주장하고 있다. 그러나 "판례"는 손해배상액 산정 시 해고 근로자가 중간수입을 얻은 경우 이를 공제해야 한다고 본다.

3. 중간수입 공제

- 문제 사안에서 甲은 2023. 6. 1.부터 월 400만원의 임금을 받는 B호텔에 취업하였다. 이는 甲의 중간수입에 해당한다. 따라서 A호텔의 손해배상액은 甲의 중간수입을 공제하고 산정되어야 한다.

IV. 손해배상 의무의 범위와 산정

1. 의무 발생 시점

- A호텔의 손해배상 의무는 2023. 3. 1.에 발생하였다고 볼 수 있다. 乙이 재채용된 시점부터 A호텔은 재고용 의무를 위반했기 때문이다.

2. 손해배상액의 구체적 산정

(1) 2023. 3. 1. ~ 2023. 5. 31. (3개월)

- 甲이 실직 상태였으므로, A호텔은 이 기간 동안 월 500만원의 임금 상당액을 손해배상해야 한다.

- (500만원 × 3개월) = 1,500만원

**(2) 2023. 6. 1. ~ (복직 또는 소송 종료 시까지)**

- 甲이 B호텔에서 월 400만원의 임금을 받고 있으므로, 이 기간 동안의 손해배상액은 A호텔의 임금(월 500만원)과 B호텔의 임금(월 400만원)의 차액으로 산정되어야 한다.

-  $(500\text{만원} - 400\text{만원}) = \text{월 } 100\text{만원}$

- 즉, 이 기간 동안 A호텔은 매월 100만원의 손해배상 의무를 진다.

**3. 甲 주장의 타당성**

- A호텔은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500만원의 비율로 산정한 손해배상 의무가 있다고 주장하는 것은 일부 타당하지만 전부 타당하지는 않다. 손해배상 의무의 발생 시점(2023. 3. 1.)은 타당하다. 그러나 2023. 6. 1. 이후 B호텔에서 얻은 중간수입(월 400만원)을 공제하지 않고 월 500만원 전액을 손해배상액으로 주장하는 부분은 법리적으로 타당하지 않다.

**V. 결론**

- A호텔이 "근로기준법 제25조 제1항"의 재고용 의무를 위반한 것은 사실이며, 그 의무 위반으로 인해 甲에게 손해배상 의무를 부담한다. 그러나 甲이 2023. 3. 1. 부터 A호텔에 복직할 때까지 매월 500만원 비율로 산정한 손해배상 의무가 있다고 주장하는 것은 전적으로 타당하지 않다. A호텔의 손해배상 의무는 2023. 3. 1.부터 시작되지만, 甲이 B호텔에 취업한 2023. 6. 1. 이후부터는 甲의 중간수입을 공제한 금액(월 100만원)만을 손해배상액으로 지급할 의무가 있다. 따라서 甲의 주장은 일부 타당하다.